

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Decreto nº 6.029/2007 - Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal

(Obs: Material elaborado a partir das transcrições das aulas de Ética no Serviço Público da professora Izabel Ataíde, disponíveis em nosso sistema de teoria em videoaula)

O **decreto nº 6029**, de 1º de fevereiro de 2007, instituiu o **Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal**, limitando sua aplicação **exclusivamente** a este Poder, sem alcançar o Legislativo ou o Judiciário.

Sua finalidade é **promover atividades voltadas à conduta ética no âmbito do Executivo Federal**, como previsto no artigo 1º do decreto. A conduta ética, que é o objeto de controle do sistema, encontra fundamento em documentos como o Decreto nº 1171, que trata do código de ética profissional do servidor público, e no Código de Conduta da Alta Administração Federal.



Fique ligado!

DECRETO Nº 6.029/07

Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo **Federal**.

FINALIDADE → Promover **atividades** que dispõem sobre a **conduta ética no âmbito do Executivo Federal**.

Por se tratar de um sistema, sua principal função é integrar órgãos, programas e ações relacionadas à ética pública, tornando as informações mais **homogêneas e acessíveis**. Antes da criação desse sistema, cada órgão mantinha suas próprias comissões de ética e regras internas, o que dificultava a circulação de informações.

Isso tornava mais difícil, por exemplo, a obtenção de dados sobre a conduta ética de um servidor quando este era nomeado para cargos de maior responsabilidade em outro órgão. O sistema veio justamente para **centralizar e organizar esses registros**, garantindo maior transparência, agilidade e eficiência administrativa, além de possibilitar a troca de boas práticas de gestão da ética.

As competências do sistema, descritas nos incisos do artigo 1º, refletem esse propósito. A primeira é **promover a integração entre órgãos, programas e ações relacionadas à ética pública**, evitando a fragmentação e assegurando maior uniformidade nas práticas.

A segunda competência é **contribuir para a implementação de políticas públicas**, utilizando a **transparência** e o **acesso à informação** como instrumentos fundamentais. Isso reforça princípios constitucionais como a publicidade, a moralidade e o dever da administração de prestar informações à sociedade.

A terceira competência consiste em promover, com o apoio de segmentos pertinentes, a **compatibilização e a interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão ligados à ética pública**, evitando sobreposições e garantindo coerência entre diferentes regulamentos.

Por fim, a quarta competência é **articular ações que estabeleçam e efetivem procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública**, fortalecendo a atuação do Estado nesse campo.

COMPETÊNCIAS – art. 1º
I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública;
II - contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;
III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;
IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

Assim, o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal tem como missão integrar, uniformizar, dar transparência e aprimorar as práticas relacionadas à ética pública, funcionando como um instrumento estratégico para o fortalecimento da administração pública brasileira.

Confira o Art. 1º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal com a finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética no âmbito do Executivo Federal, competindo-lhe:

- I - integrar os órgãos, programas e ações relacionadas com a ética pública;
- II - contribuir para a implementação de políticas públicas tendo a transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais para o exercício de gestão da ética pública;
- III - promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a compatibilização e interação de normas, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;
- IV - articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional na gestão da ética pública do Estado brasileiro.

O Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal é formado por **três tipos de comissões**.

A primeira delas é a **Comissão de Ética Pública**, conhecida como **CEP**, a segunda corresponde às **comissões de ética instituídas pelo Decreto nº 1171 de 1994** e a terceira abrange **demais comissões de ética e órgãos equivalentes** que tratam do tema da ética pública nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal. Esses três grupos, em conjunto, integram e compõem o sistema.



A Comissão de Ética Pública foi criada em 26 de maio de 1999 por meio de decreto, que, curiosamente, não possui numeração oficial, sendo identificado apenas pela data de sua publicação.

A finalidade da CEP, conforme o decreto que a instituiu, é **revisar normas de conduta ética da administração pública federal e elaborar, além de propor, a instituição do Código de Conduta das Autoridades**. Essa comissão, portanto, exerce papel central no fortalecimento das práticas de integridade dentro do Executivo.

Já as comissões de ética previstas no Decreto nº 1171 de 1994 devem **estar presentes em todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta**, garantindo que cada espaço da administração possua instâncias responsáveis por zelar pela conduta ética de seus servidores.

Complementarmente, existem as demais comissões de ética e órgãos equivalentes que, mesmo não estando expressamente previstas nesse decreto, também exercem funções relacionadas à ética pública dentro das estruturas do Executivo.

O artigo 2º do Decreto nº 6029 de 2007 é o dispositivo que reúne essa composição, deixando claro que a integração dessas três categorias de comissões constitui a base estrutural do Sistema de Gestão da Ética.

A partir daí, cada uma dessas comissões pode ser estudada de forma mais detalhada quanto à sua composição, quantidade de membros, forma e periodicidade de reuniões, bem como suas atribuições específicas dentro do sistema.

Confira o Art. 2º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 2º Integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal:

- I - a Comissão de Ética Pública - CEP, instituída pelo Decreto de 26 de maio de 1999;
- II - as Comissões de Ética de que trata o Decreto no 1.171, de 22 de junho de 1994; e
- III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.

O artigo 3º do Decreto nº 6029 trata do funcionamento da Comissão de Ética Pública, a CEP. Ela é composta por **sete brasileiros escolhidos pelo Presidente da República, não havendo exigência de que sejam servidores públicos ou agentes da administração**.

O requisito essencial para integrar a comissão é possuir **idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública**. Essa exigência de experiência se refere especificamente à área administrativa, diferenciando-se da expressão mais comum de notório saber jurídico.

O mandato dos membros da CEP é de **três anos**, podendo haver **apenas uma recondução**. Para memorizar a duração do mandato, pode-se associar as três letras da sigla CEP aos três anos previstos.

Outra característica importante é que os mandatos não são coincidentes, ou seja, os sete integrantes não ingressam nem deixam a comissão ao mesmo tempo.

Isso garante continuidade nos trabalhos, independentemente de mudanças no governo, já que o Presidente da República é quem designa os membros. Assim, mesmo com a troca de gestão, parte da comissão permanece em exercício, preservando a estabilidade e a sequência das atividades.

Os membros da CEP exercem suas funções **sem qualquer remuneração adicional**, atuando de forma **voluntária**, sendo a experiência adquirida o principal ganho individual.

As deliberações da comissão são feitas coletivamente pelos integrantes, mas caso haja empate, o presidente da CEP exerce o chamado **voto de qualidade**, que é o voto de desempate, decidindo a matéria em discussão.



Importante!

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA — CEP

- **07 brasileiros:**
 - Idoneidade moral
 - Reputação ilibada
 - Notória experiência em administração pública
- **Mandato:**
 - 03 anos
 - Não coincidentes
 - Permitida uma única recondução.
- **Não enseja qualquer remuneração**
- **Presidente** - voto de qualidade

Em resumo, a Comissão de Ética Pública é formada por sete brasileiros de reputação ilibada e experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, com mandatos de três anos não coincidentes, permitida apenas uma recondução, atuação sem remuneração e deliberação colegiada, cabendo ao presidente o voto de qualidade em caso de empate.

Confira o Art. 3º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 3º A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de três anos, não coincidentes, permitida uma única recondução.

§ 1º A atuação no âmbito da CEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público.

§ 2º O Presidente terá o voto de qualidade nas deliberações da Comissão.

§ 3º Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, estabelecidos no decreto de designação.

As **competências** da Comissão de Ética Pública estão previstas no artigo 4º do Decreto nº 6029 e são fundamentais para o funcionamento do Sistema de Gestão da Ética.

A primeira delas é **atuar como instância consultiva do Presidente da República e dos ministros de Estado em matéria de ética pública**. Sempre que houver necessidade de esclarecimento ou de orientação sobre conduta ética nesse nível, a CEP é o órgão responsável por fornecer subsídios e orientações.

A segunda competência é **administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal**. Nesse papel, cabe à CEP submeter ao Presidente da República medidas voltadas ao aprimoramento do código sempre que identificar necessidade de atualização ou melhoria.

Além disso, a comissão tem a atribuição de **dirimir dúvidas sobre a interpretação de suas normas, deliberar sobre casos omissos e apurar, de ofício ou mediante denúncia, condutas em desacordo com o código, quando praticadas pelas autoridades sujeitas a ele**.

Entre essas autoridades estão os ministros de Estado, secretários de Estado, titulares de cargos de natureza especial, secretários executivos, que atuam como substitutos diretos dos ministros, secretários ou autoridades equivalentes em cargos DAS-6, além de presidentes e diretores de agências reguladoras e autarquias.

Outra competência da CEP é dirimir dúvidas quanto à interpretação do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1171 de 1994. Assim, quando surgirem questionamentos sobre normas éticas relacionadas ao funcionalismo público civil federal, a comissão é chamada a **esclarecer e interpretar a aplicação do código**.

Também compete à CEP **coordenar, avaliar e supervisionar** o Sistema de Gestão da Ética Pública como um todo, exercendo, portanto, um papel de liderança e fiscalização sobre a estrutura que integra órgãos e comissões voltados para a ética no âmbito do Executivo.

Além disso, a CEP tem a **prerrogativa de aprovar o seu próprio regimento interno**, o que lhe garante autonomia para organizar suas regras de funcionamento, e também de escolher o seu presidente entre os sete membros designados pelo Presidente da República.

É importante destacar que a escolha dos membros cabe ao Presidente da República, **mas a definição de quem será o presidente da comissão é feita internamente pela própria CEP**.

A comissão conta ainda com uma Secretaria Executiva, responsável por fornecer apoio técnico e administrativo, como organização de reuniões, produção de documentos e suporte às atividades desenvolvidas. Embora esteja a serviço da CEP, essa secretaria executiva é vinculada administrativamente à Casa Civil da Presidência da República, o que reforça seu papel de apoio institucional.

Em síntese, a Comissão de Ética Pública tem como funções principais orientar autoridades em questões éticas, aplicar e supervisionar códigos de conduta, apurar irregularidades, coordenar o sistema de ética do Executivo, além de garantir sua própria organização e funcionamento com o suporte da Secretaria Executiva.

Confira o Art. 4º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 4º À CEP compete:

I - atuar como instância consultiva do Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública;

II - administrar a aplicação do Código de Conduta da Alta Administração Federal, devendo:

- a) submeter ao Presidente da República medidas para seu aprimoramento;
- b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre casos omissos;
- c) apurar, mediante denúncia, ou de ofício, condutas em desacordo com as normas nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;

III - dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto no 1.171, de 1994;

IV - coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal;

V - aprovar o seu regimento interno; e

VI - escolher o seu Presidente.

Parágrafo único. A CEP contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos trabalhos da Comissão.

Os artigos 5º e 6º do Decreto nº 6029 tratam das **comissões de ética** instituídas pelo Decreto nº 1171 de 1994, que também integram o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal. Essas comissões são compostas por **três membros titulares e três suplentes**, diferentemente da Comissão de Ética Pública, que conta com sete brasileiros.

No caso das **comissões do Decreto nº 1171, os integrantes precisam obrigatoriamente ser servidores ou empregados do quadro permanente do órgão ou entidade em que atuam**, o que garante vínculo direto com a instituição.

A designação desses membros é feita pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. O mandato, assim como na CEP, é de **três anos e não coincidente**, assegurando a continuidade dos trabalhos. No entanto, o decreto não menciona a possibilidade de recondução, diferentemente da Comissão de Ética Pública, em que a recondução é permitida uma única vez.

Outra diferença está no perfil dos integrantes: enquanto a CEP pode ser composta por qualquer brasileiro com idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, as comissões do Decreto nº 1171 são formadas **exclusivamente por servidores ou empregados da própria instituição**.



Fique ligado!

COMISSÕES DE ÉTICA DO DECRETO Nº 1.171/94

- **3 membros titulares**
- **3 suplentes**
 - Servidores e empregados (quadro permanente);
 - Designados pelo dirigente máximo.
- **Mandato:**
 - 3 anos;
 - Não coincidentes.

O artigo 6º estabelece deveres específicos para o titular da entidade ou órgão da administração pública federal direta ou indireta. O primeiro é **assegurar as condições de trabalho necessárias para que as comissões de ética possam exercer suas funções de forma adequada**, garantindo que os membros não sofram qualquer prejuízo ou dano em decorrência do desempenho de suas atribuições.

Isso significa que a comissão deve contar com estrutura mínima, tempo disponível e respaldo para cumprir suas responsabilidades de maneira efetiva.

O segundo dever é conduzir, no âmbito do respectivo órgão ou entidade, a **avaliação da gestão da ética**, em conformidade com o processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.

Essa obrigação reforça a ideia de integração do sistema, já que cada órgão deve avaliar internamente sua prática de gestão da ética sob a coordenação da CEP, assegurando alinhamento e uniformidade nos procedimentos.

Assim, os artigos 5º e 6º destacam a estrutura, a composição e os deveres relacionados às comissões de ética dos órgãos e entidades, além de enfatizar o papel fundamental dos dirigentes em garantir não apenas condições de funcionamento, mas também a efetiva implementação da gestão ética no âmbito da administração pública federal.

Confira os Arts. 5º e 6º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 5º Cada Comissão de Ética de que trata o Decreto no 1171, de 1994, será integrada por três membros titulares e três suplentes, escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão, para mandatos não coincidentes de três anos.

Art. 6º É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, direta e indireta:

I - assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte qualquer prejuízo ou dano;

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo coordenado pela Comissão de Ética Pública.

As competências das comissões de ética previstas no artigo 7º do Decreto nº 6029 abrangem tanto as comissões instituídas pelo Decreto nº 1171 de 1994 quanto as demais comissões de ética e equivalentes existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Essas comissões possuem atribuições que se assemelham às da Comissão de Ética Pública, mas restritas ao âmbito de cada órgão ou entidade.

A primeira competência é atuar como **instância consultiva** para dirigentes e servidores de sua própria instituição em matéria de ética pública. Sempre que houver dúvidas ou necessidade de esclarecimentos sobre conduta ética, a comissão respectiva deve ser consultada, funcionando como referência local para orientação.

A segunda competência é **aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1171 de 1994.**

Cabe a essas comissões submeter à Comissão de Ética Pública (CEP) **propostas de aperfeiçoamento desse código**, além de **dirimir dúvidas** quanto à interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos. Também lhes compete **apurar, de ofício ou mediante denúncia, condutas em desacordo com as normas éticas pertinentes.**

Outra atribuição relevante é recomendar, acompanhar e avaliar, dentro do respectivo órgão ou entidade, **ações voltadas à disseminação, capacitação e treinamento sobre normas de ética e disciplina**, promovendo a cultura da integridade entre os servidores.

As comissões também representam seus órgãos na Rede de Ética do Poder Executivo Federal, prevista no artigo 9º do decreto, cuja estrutura será detalhada posteriormente. Além disso, possuem a responsabilidade de supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal, comunicando à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas.

Essas comissões contam ainda com uma **Secretaria Executiva**, responsável por fornecer apoio técnico e administrativo. Diferentemente da Secretaria Executiva da CEP, que está vinculada à Casa Civil, as secretarias executivas das comissões locais estão subordinadas à instância máxima do órgão ou entidade em que funcionam.

Elas devem ser **chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente que ocupe cargo de direção compatível**, sendo alocados sem aumento de despesas. Essa secretaria também desempenha papel importante no cumprimento do plano de trabalho definido pela própria comissão e pela CEP, o que lhe confere funções operacionais ainda mais amplas.

Assim, as comissões de ética do Decreto nº 1171 e as demais equivalentes têm como missão não apenas interpretar e aplicar normas éticas, mas também promover a cultura de integridade no cotidiano dos órgãos, funcionando como instâncias consultivas, fiscalizadoras e educativas dentro do Sistema de Gestão da Ética.

Confira o Art. 7º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 7º Compete às Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º:

I - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito de seu respectivo órgão ou entidade;

II - aplicar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171, de 1994, devendo:

- a) submeter à Comissão de Ética Pública propostas para seu aperfeiçoamento;
- b) dirimir dúvidas a respeito da interpretação de suas normas e deliberar sobre casos omissos;
- c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes; e
- d) recomendar, acompanhar e avaliar, no âmbito do órgão ou entidade a que estiver vinculada, o desenvolvimento de ações objetivando a disseminação, capacitação e treinamento sobre as normas de ética e disciplina;

III - representar a respectiva entidade ou órgão na Rede de Ética do Poder Executivo Federal a que se refere o art. 9º; e

IV - supervisionar a observância do Código de Conduta da Alta Administração Federal e comunicar à CEP situações que possam configurar descumprimento de suas normas.

§ 1º Cada Comissão de Ética contará com uma Secretaria-Executiva, vinculada administrativamente à instância máxima da entidade ou órgão, para cumprir plano de trabalho por ela aprovado e prover o apoio técnico e material necessário ao cumprimento das suas atribuições.

§ 2º As Secretarias-Executivas das Comissões de Ética serão chefiadas por servidor ou empregado do quadro permanente da entidade ou órgão, ocupante de cargo de direção compatível com sua estrutura, alocado sem aumento de despesas.

As instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal devem **observar e fazer observar as normas de ética e disciplina**, garantindo que elas sejam efetivamente aplicadas no cotidiano institucional.

Compete a essas direções superiores constituir a comissão de ética no âmbito do órgão, bem como **assegurar os recursos humanos**, materiais e financeiros necessários para que a comissão cumpra suas atribuições de maneira adequada.

Além disso, precisam **atender com prioridade às solicitações da Comissão de Ética Pública**, não podendo ignorá-las nem deixá-las paradas em sistemas internos, como o SEI; a orientação é responder o quanto antes.

O decreto não fixa prazo específico para essa resposta, embora, na prática, os documentos encaminhados costumem trazer um prazo razoável para cumprimento. Por isso, qualquer afirmação de que existe um número determinado de dias previsto em norma para que as instâncias superiores atendam às solicitações da CEP está incorreta.

Confira o Art. 8º do Decreto nº 6.029/07:

Art. 8º Compete às instâncias superiores dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, abrangendo a administração direta e indireta:

I - observar e fazer observar as normas de ética e disciplina;

II - constituir Comissão de Ética;

III - garantir os recursos humanos, materiais e financeiros para que a Comissão cumpra com suas atribuições; e

IV - atender com prioridade às solicitações da CEP.

O artigo 9º do Decreto nº 6029 institui a **Rede de Ética Pública do Poder Executivo Federal**, composta pela Comissão de Ética Pública (CEP), pelas comissões de ética do Decreto nº 1171 de 1994 e pelas demais comissões de ética e equivalentes existentes nos órgãos e entidades do Executivo.

O objetivo central dessa rede é **promover a cooperação técnica e a avaliação da gestão da ética**, funcionando como um espaço de **integração** entre as diferentes instâncias que atuam na área.

As reuniões da rede são **coordenadas pela CEP** e devem ocorrer **pelo menos uma vez por ano**, podendo ser convocadas outras sempre que necessário. Nesses encontros, as comissões **avaliam programas e ações de promoção da ética na administração pública, trocam experiências, compartilham boas práticas e definem estratégias para aprimorar a atuação**.

Trata-se de um **fórum coletivo** que permite **alinhar condutas, identificar avanços e corrigir eventuais falhas, fortalecendo a cultura ética no Executivo**.

REDE DE ÉTICA PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO FEDERAL	
COMPOSIÇÃO	I - a Comissão de Ética Pública - CEP II - as Comissões de Ética do Decreto nº 1.171/1994 III - as demais Comissões de Ética e equivalentes nas entidades e órgãos do Poder Executivo Federal.
OBJETIVO DA COMISSÃO	Promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética.
REUNIÕES	Coordenação da CEP Pelo menos 01 vez por ano Fórum específico
FINALIDADE DAS REUNIÕES	Avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.

Já o artigo 10 trata dos trabalhos da CEP e das demais comissões, que devem ser conduzidos com celeridade e respeitar três princípios fundamentais. O primeiro é a **proteção da honra e da imagem da pessoa investigada**, garantindo que o processo não resulte em exposição indevida.

O segundo é a **proteção da identidade do denunciante**, sempre que este desejar manter o anonimato, como forma de assegurar sua integridade e evitar possíveis retaliações. O terceiro é a **independência e a imparcialidade dos membros das comissões na apuração dos fatos**, condição assegurada pelo próprio decreto para que as decisões tenham legitimidade e isenção.

TRABALHOS DA CEP E DEMAIS COMISSÕES



Assim, a rede de ética e os princípios que norteiam os trabalhos da CEP e das demais comissões reforçam a seriedade e a responsabilidade do Sistema de Gestão da Ética, buscando não apenas punir condutas inadequadas, mas também difundir práticas corretas, assegurar direitos e fortalecer a confiança na administração pública.

Confira o Arts. 9 e 10 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 9º Fica constituída a Rede de Ética do Poder Executivo Federal, integrada pelos representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos I, II e III do art. 2o, com o objetivo de promover a cooperação técnica e a avaliação em gestão da ética.

Parágrafo único. Os integrantes da Rede de Ética se reunirão sob a coordenação da Comissão de Ética Pública, pelo menos uma vez por ano, em fórum específico, para avaliar o programa e as ações para a promoção da ética na administração pública.

Art. 10. Os trabalhos da CEP e das demais Comissões de Ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios:

- I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
- II - proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar; e
- III - independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste Decreto.

O artigo 11 do Decreto nº 6029 trata de quem pode provocar a atuação da Comissão de Ética Pública ou das demais comissões de ética.

A norma estabelece que **qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe** tem legitimidade para acionar essas comissões. A provocação deve ser feita **com fundamento**, sempre voltada à **apuração de possível infração ética imputada a um agente público, a um órgão ou a um setor específico de ente estatal**.



Fique ligado!

QUEM PODE PROVOCAR A ATUAÇÃO DA CEP OU DE COMISSÃO DE ÉTICA?

- Qualquer cidadão
- Agente público
- Pessoa jurídica de direito privado
- Associação
- Entidade de classe

PROVOCAR PARA QUÊ?

- Para apuração de infração ética imputada a **agente público**, órgão ou setor específico de ente estatal.

Agente público → todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta.

O decreto também traz uma definição própria de agente público para fins de sua aplicação. Considera-se agente público toda pessoa que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual a órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta,

mesmo que não receba remuneração por isso.

Portanto, ainda que alguém atue sem retribuição financeira, desde que esteja vinculado juridicamente a um órgão ou entidade federal, será enquadrado como agente público para os efeitos do Decreto nº 6029.

Assim, o artigo 11 garante ampla legitimidade para provocar a atuação das comissões de ética e estabelece um conceito abrangente de agente público, assegurando que qualquer conduta passível de análise ética no âmbito do Poder Executivo Federal possa ser apurada.

Confira o Art. 11 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de Comissão de Ética, visando à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal.

Parágrafo único. Entende-se por agente público, para os fins deste Decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta.

O artigo 12 do Decreto nº 6029 disciplina o processo de apuração da infração ética. Esse processo pode ser **instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada**, sendo **indispensável que a denúncia apresente justificativas e elementos mínimos que a sustentem**, não se admitindo acusações genéricas ou sem base.

Considera-se infração ética, para os fins do decreto, o **desrespeito** às normas previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1171 de 1994. Sempre que houver indícios de descumprimento a essas regras, poderá ser iniciado o procedimento investigativo.

O processo deve respeitar, em todas as suas fases, o **contraditório e a ampla defesa**.

A notificação do investigado é feita pela comissão correspondente, podendo ser a CEP, as comissões do Decreto nº 1171 ou as demais comissões equivalentes. Após ser notificado, o investigado dispõe de um **prazo de 10 dias para apresentar sua manifestação por escrito**. Nessa resposta, ele pode produzir prova documental que julgue necessária para a defesa.

Durante a apuração, as comissões têm competência para requisitar documentos relevantes, promover diligências e até solicitar pareceres técnicos de especialistas. Caso surjam novos elementos de prova, eles devem ser anexados ao processo, e o investigado será novamente notificado.

Nesse caso, abre-se **novo prazo de 10 dias para manifestação, também obrigatoriamente por escrito**.

É importante destacar que essa nova manifestação não substitui a primeira; trata-se de momentos distintos do processo, cada qual com seus prazos próprios.

Se o investigado não se manifestar dentro do prazo da primeira notificação, não poderá alegar que a resposta apresentada em razão de uma notificação posterior supre essa ausência. Cada etapa precisa ser cumprida separadamente, preservando a regularidade do procedimento e garantindo o pleno exercício da defesa.



Tome nota!

PROCESSO DE APURAÇÃO DA INFRAÇÃO ÉTICA

- Instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada;

- Respeitada a garantia do contraditório e da ampla defesa;
- Notificação - manifestação do investigado — prazo de 10 dias;
- O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa;
- Comissões de Ética poderão:
 - **Requisitar documentos necessários à instrução probatória;**
 - **Promover diligências;**
 - **Solicitar parecer de especialista.**
- Juntada de novos elementos de prova - notificação para nova manifestação em 10 dias.

No processo de apuração da infração ética, após concluída a fase de instrução, a comissão deve **proferir uma decisão conclusiva e fundamentada** com base em todas as provas e manifestações reunidas.

Caso essa decisão reconheça a existência de falta ética por parte do investigado, caberá à comissão adotar determinadas providências, que não têm caráter de decisão final, mas sim de **recomendação ou sugestão às autoridades competentes**.

Uma das providências possíveis é **encaminhar sugestão de exoneração do cargo ou da função de confiança ocupada pelo investigado**. Essa sugestão é dirigida à autoridade hierarquicamente superior.

É importante destacar que **a comissão não possui competência para exonerar diretamente**; sua função é **recomendar a medida, e a decisão final cabe ao superior hierárquico**.

Se o investigado for servidor de carreira do órgão, poderá ser apenas **afastado** da função de confiança, mantendo-se em seu cargo efetivo. Já nos casos em que o servidor esteja cedido a outro órgão, a sugestão envolve a **exoneração** da função ocupada e a devolução ao órgão de origem.

Outra providência é o encaminhamento do processo, conforme o caso, à Controladoria-Geral da União (CGU) ou a unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 5480 de 2005, para **exame de eventuais transgressões disciplinares**.

Isso ocorre porque a infração ética pode também configurar infração disciplinar, exigindo apuração em instâncias próprias.

Por fim, a comissão pode recomendar a abertura de **processo administrativo disciplinar (PAD)**, especialmente quando a gravidade da conduta justificar.

Essa recomendação, assim como as demais, não vincula a administração, servindo como subsídio para que a autoridade competente decida sobre a instauração do processo.

Assim, a atuação das comissões de ética, após concluir pela existência de falta ética, se resume a emitir sugestões e recomendações, jamais a aplicar penalidades diretamente. A decisão sobre exoneração, correção disciplinar ou abertura de PAD cabe sempre às autoridades competentes, sendo a comissão um órgão consultivo e de instrução no âmbito do Sistema de Gestão da Ética.

Confira o Art. 12 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 12. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado, de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, respeitando-se, sempre, as garantias do contraditório e da ampla defesa, pela Comissão de Ética Pública ou Comissões de Ética de que tratam o incisos II e III do art. 2º, conforme o caso, que notificará o investigado para manifestar-se, por escrito, no prazo de dez dias.

§ 1º O investigado poderá produzir prova documental necessária à sua defesa.

§ 2º As Comissões de Ética poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória e, também, promover diligências e solicitar parecer de especialista.

§ 3º Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, após a manifestação referida no caput deste artigo, novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação, no prazo de dez dias.

§ 4º Concluída a instrução processual, as Comissões de Ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada.

§ 5º Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, as Comissões de Ética tomarão as seguintes providências, no que couber:

I - encaminhamento de sugestão de exoneração de cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso;

II -- encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria-Geral da União ou unidade específica do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal de que trata o Decreto n.º 5.480, de 30 de junho de 2005, para exame de eventuais transgressões disciplinares; e

III - recomendação de abertura de procedimento administrativo, se a gravidade da conduta assim o exigir.

Os artigos 13 e 14 do Decreto nº 6029 tratam da reserva e do sigilo nos processos instaurados para apuração de práticas em desrespeito às normas éticas.

O decreto determina que todo procedimento desse tipo recebe a “**chancela de reservado**” desde a sua instauração até a conclusão.

Essa condição de reservado somente é encerrada quando se verificam, simultaneamente, duas situações: **a conclusão da investigação e a deliberação da CEP ou da comissão de ética competente**. Portanto, não basta que apenas a investigação esteja concluída ou que apenas haja deliberação; as duas condições precisam ocorrer juntas para que o processo deixe de ser reservado.

Quando houver documentos acobertados por sigilo legal, o acesso a eles só é permitido a quem detenha o mesmo direito perante o órgão originariamente responsável pela sua guarda.

Além disso, mesmo após a conclusão do processo, documentos que devam permanecer sob sigilo precisam ser retirados dos autos pela comissão de ética, lacrados e devidamente acautelados, ou seja, guardados com segurança para preservar o conteúdo protegido.

Quanto aos direitos da pessoa investigada, o decreto assegura que ela deve sempre saber o que lhe foi imputado, conhecer o teor da acusação e ter acesso aos autos.

Esse acesso se dá diretamente no recinto da comissão de ética, sem a possibilidade de levar os documentos originais para fora do local. Entretanto, o investigado tem direito de obter cópias dos autos e certidões do seu teor, garantindo condições adequadas para o exercício da defesa.

Assim, a regulamentação busca equilibrar a preservação da confidencialidade necessária ao processo com a garantia do contraditório e da ampla defesa, protegendo ao mesmo tempo o sigilo legal, a integridade da investigação e os direitos do acusado.



Importante!

RESERVA E SIGILO DE PROCESSO

- Qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em **desrespeito às normas éticas**;
- Deixam de ser reservados:
 - **Concluída a investigação E**;
 - **Após deliberação** da **CEP** ou da **Comissão de Ética**.
- Acesso a documento acobertado por sigilo legal somente é permitido para:
 - quem detiver **igual direito** perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.
- Documentos sigilosos mesmo depois de concluído processo de investigação:
 - Comissão de Ética **desentranha dos autos, lacra e acautela**.
- Qualquer pessoa investigada tem direito de:
 - Saber **o que lhe foi imputado**;
 - Conhecer o **teor da acusação**;;
 - Ter **vista dos autos**.

Confira os Arts. 13 e 14 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 13. Será mantido com a chancela de “reservado”, até que esteja concluído, qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas.

§ 1o Concluída a investigação e após a deliberação da CEP ou da Comissão de Ética do órgão ou entidade, os autos do procedimento deixarão de ser reservados.

§ 2o Na hipótese de os autos estarem instruídos com documento acobertado por sigilo legal, o acesso a esse tipo de documento somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda.

§ 3o Para resguardar o sigilo de documentos que assim devam ser mantidos, as Comissões de Ética, depois de concluído o processo de investigação, providenciarão para que tais documentos sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados.

Art. 14. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, no recinto das Comissões de Ética, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório.

Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo inclui o de obter cópia dos autos e de certidão do seu teor.

O decreto estabelece que toda posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos, conforme definidos no artigo 11, **deve ser acompanhada da prestação de um compromisso solene**.

Esse compromisso consiste na declaração formal de acatamento e observância das normas éticas aplicáveis, que incluem o Código de Conduta da Alta Administração Federal, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto nº 1171 de 1994, e o código de ética específico do órgão ou entidade em que ocorrer a posse, a investidura ou a contratação.

Isso significa que, no momento em que alguém assume um cargo, função pública ou vínculo de trabalho na administração pública federal, é necessário firmar esse compromisso formal de respeito às normas de conduta e ética, reforçando a responsabilidade do agente em pautar sua atuação pelos princípios da integridade e da moralidade administrativa.

Esse procedimento é registrado no próprio termo de posse ou instrumento equivalente, funcionando como garantia de alinhamento ético desde o ingresso do agente no serviço público.



Confira o Art. 15 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou entidade, conforme o caso.

Parágrafo único . A posse em cargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública, acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses.

Os artigos 16, 17 e 18 do Decreto nº 6029 tratam da forma como as comissões de ética devem decidir os casos que lhes são submetidos. Primeiramente, mesmo que não exista previsão específica no Código de Conduta da Alta Administração Federal, no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou no código de ética do órgão ou entidade, **a comissão não pode se eximir de decidir.**

Nessas situações de omissão normativa, a decisão deve ser proferida com base na **analogia e nos princípios da administração pública**, previstos no artigo 37 da Constituição Federal: **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conhecidos pela sigla LIMPE.**

Contudo, se houver dúvida sobre a legalidade de determinada questão, antes de decidir, a comissão deve **consultar previamente a área jurídica do órgão**, geralmente a consultoria jurídica, para obter um parecer técnico sobre o tema. Dessa forma, garante-se que a decisão esteja alinhada não apenas aos princípios éticos, mas também ao ordenamento jurídico.

A Comissão de Ética Pública (CEP) tem competência para responder consultas sobre aspectos éticos formuladas por diversas instâncias e pessoas: outras comissões de ética, órgãos e entidades do Executivo Federal, cidadãos em geral e servidores indicados para cargos ou funções abrangidos pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Isso reforça o papel da CEP como instância de referência para uniformizar a interpretação de normas éticas.

As decisões das comissões de ética devem ser resumidas em forma de ementa, sempre com a omissão dos nomes dos investigados para preservar sua identidade.

Esses resumos são divulgados no sítio eletrônico do respectivo órgão ou entidade e também remetidos à CEP. Assim, além de garantir transparência, esse procedimento assegura a proteção da imagem dos envolvidos, mantendo o equilíbrio entre a publicidade dos atos administrativos e a preservação de direitos individuais.



Fique ligado!

DECRETO Nº 6.029/2007

- Comissões de ética **não poderão escusar-se de proferir decisão, alegando omissão** do:
 - Código de Conduta da Alta Administração Federal;
 - Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; ou
 - Código de Ética do órgão ou entidade.
- Analogia e invocação do **LIMPE**;
- **CEP responde as consultas sobre aspectos éticos** enviadas:
 - Demais Comissões de Ética;
 - Órgãos e entidades do Executivo Federal;
 - Cidadãos e servidores indicados para cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta;
 - Administração Federal.
- Decisões das Comissões de Ética:
 - **Resumidas em Ementa;**
 - **Omissão do nome dos investigados;**
 - **Divulgação no sítio do próprio órgão;**
 - **Remetidas à CEP.**

Confira os Arts. 16, 17 e 18 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 16. As Comissões de Ética não poderão escusar-se de proferir decisão sobre matéria de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ou do Código de Ética do órgão ou entidade, que, se existente, será suprida pela analogia e invocação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

§ 1º Havendo dúvida quanto à legalidade, a Comissão de Ética competente deverá ouvir previamente a área jurídica do órgão ou entidade.

§ 2º Cumpre à CEP responder a consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais Comissões de Ética e pelos órgãos e entidades que integram o Executivo Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Art. 17. As Comissões de Ética, sempre que constatarem a possível ocorrência de ilícitos penais, civis, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminharão cópia dos autos às autoridades competentes para apuração de tais fatos, sem prejuízo das medidas de sua competência.

Art. 18. As decisões das Comissões de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos investigados, divulgadas no sítio do próprio órgão, bem como remetidas à Comissão de Ética Pública.

Os artigos 19, 20 e 21 do Decreto nº 6029 tratam dos trabalhos das comissões de ética e da forma como eles devem ser conduzidos. O decreto estabelece que as atividades das comissões são consideradas relevantes e têm prioridade sobre as atribuições dos cargos ocupados por seus membros.

Isso significa que, quando um integrante da comissão recebe uma solicitação relacionada a investigações éticas, deve dar a ela **precedência sobre suas demais funções**. Por exemplo, se um servidor exerce cargo de direção em determinada área e ao mesmo tempo atua em uma comissão de ética, as demandas da comissão devem ser tratadas com prioridade.

Além disso, órgãos e entidades da administração pública federal devem **priorizar as solicitações de documentos feitas pelas comissões para instrução de procedimentos de investigação**. Esse dever está diretamente ligado à ideia de que os trabalhos das comissões são prioritários e de que os membros têm a obrigação funcional de garantir o cumprimento desse princípio.

Caso não seja dado o tratamento prioritário adequado, a comissão de ética pode recomendar a abertura de processo administrativo disciplinar (PAD), o que demonstra a gravidade da negligência nesse aspecto.

Outro ponto importante é que as autoridades competentes **não podem alegar sigilo como justificativa para deixar de prestar informações solicitadas pelas comissões de ética**. A obrigatoriedade de atendimento garante que o trabalho investigativo não seja prejudicado por barreiras artificiais.

Por fim, quando um membro de comissão de ética — seja das instituídas pelo Decreto nº 1171 ou de outras equivalentes — comete infração, **a apuração é de competência da Comissão de Ética Pública (CEP)**.

Dessa forma, assegura-se que eventuais faltas cometidas por integrantes dessas comissões sejam analisadas por uma instância superior, garantindo maior imparcialidade e isenção no julgamento.

Em resumo, o decreto reforça que as comissões de ética têm prioridade máxima em suas solicitações e atividades, atribui dever funcional aos seus membros para garantir esse tratamento prioritário, impede que informações sejam negadas sob alegação de sigilo e determina que a CEP seja a responsável por apurar eventuais infrações de seus integrantes.



Tome nota!

DECRETO Nº 6.029/07

- Trabalhos nas Comissões de Ética:
 - São relevantes;
 - Têm prioridade sobre as atribuições dos cargos dos seus membros.
- Tratamento prioritário às solicitações de documentos para a instrução de procedimentos de investigação;
- Inobservância do dever funcional - Comissão de Ética recomenda abertura de procedimento administrativo;
- Autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética;
- Infração de membro da Comissão de Ética — apuração pela CEP.

Confira os Arts. 19, 20 e 21 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 19. Os trabalhos nas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos dos seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na Comissão.

Art. 20. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação instaurados pelas Comissões de Ética .

§ 1º Na hipótese de haver inobservância do dever funcional previsto no caput, a Comissão de Ética adotará as providências previstas no inciso III do § 5º do art. 12.

§ 2º As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pelas Comissões de Ética.

Art. 21. A infração de natureza ética cometida por membro de Comissão de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º será apurada pela Comissão de Ética Pública.

O Decreto nº 6029 de 2007 também prevê a **criação e manutenção de um banco de dados de sanções**, sob responsabilidade da Comissão de Ética Pública (CEP). Esse banco reúne os registros de todas as sanções aplicadas pelas comissões de ética e tem como principal finalidade servir de referência em casos de nomeações para cargos em comissão ou funções de alta relevância pública.

Antes de efetivar a nomeação, a CEP consulta esse banco para verificar se o candidato já sofreu sanção ética, o que contribui para maior transparência e segurança nas escolhas.

As sanções registradas no banco podem atingir qualquer dos agentes públicos mencionados no decreto, definidos como todos aqueles que, por força de lei, contrato ou ato jurídico, prestem serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual a órgãos ou entidades da administração pública federal, direta ou indireta, ainda que sem remuneração.

É importante observar que o cumprimento das normas éticas é exigido mesmo quando o agente público está em gozo de licença.

Ainda que afastado temporariamente do exercício das funções, ele permanece vinculado ao cargo, continua a representar o órgão ou entidade e deve respeitar as disposições do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº 1171 de 1994) e do código de ética específico de seu órgão.

Esse ponto reforça uma característica essencial da ética no serviço público: ela não se limita ao espaço institucional, mas se projeta também na vida privada do agente.

O Decreto nº 1171 já estabelece que condutas pessoais podem repercutir na vida pública e comprometer a credibilidade do serviço público. Assim, mesmo afastado por licença, o servidor deve manter postura ética compatível com a função que ocupa.

Com isso, o decreto encerra o arcabouço normativo do Sistema de Gestão da Ética, destacando o papel integrador das comissões, a centralidade da CEP, a importância do contraditório e da ampla defesa, a proteção da imagem dos investigados e a relevância da transparência por meio do banco de dados de sanções.

Esse sistema busca consolidar práticas que garantam integridade, responsabilidade e moralidade na administração pública federal.

Confira os Arts. 22 A 26 do Decreto nº 6.029/07:

Art. 22. A Comissão de Ética Pública manterá banco de dados de sanções aplicadas pelas Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º e de suas próprias sanções, para fins de consulta pelos órgãos ou entidades da administração pública federal, em casos de nomeação para cargo em comissão ou de alta relevância pública.

Parágrafo único. O banco de dados referido neste artigo engloba as sanções aplicadas a qualquer dos agentes públicos mencionados no parágrafo único do art. 11 deste Decreto.

Art. 23. Os representantes das Comissões de Ética de que tratam os incisos II e III do art. 2º atuarão como elementos de ligação com a CEP, que disporá em Resolução própria sobre as atividades que deverão desenvolver para o cumprimento desse mister.

Art. 24. As normas do Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e do Código de Ética do órgão ou entidade aplicam-se, no que couber, às autoridades e agentes públicos neles referidos, mesmo quando em gozo de licença.

Art. 25. Ficam revogados os incisos XVII, XIX, XX, XXI, XXIII e XXV do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, os arts. 2º e 3º do Decreto de 26 de maio de 1999, que cria a Comissão de Ética Pública, e os Decretos de 30 de agosto de 2000 e de 18 de maio de 2001, que dispõem sobre a Comissão de Ética Pública.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Resumo

1. Instituição do Sistema de Gestão da Ética

- Decreto nº 6029 de 1º de fevereiro de 2007.
- Aplica-se somente ao Poder Executivo Federal.
- Finalidade: promover atividades relacionadas à conduta ética.
- Objeto de controle: conduta ética, com base no Decreto nº 1171/1994 (Código de Ética do Servidor Público Civil) e no Código de Conduta da Alta Administração Federal.

2. Competências do Sistema

- Integrar órgãos, programas e ações relacionados à ética pública.
- Contribuir para implementação de políticas públicas com transparência e acesso à informação.
- Compatibilizar e interagir normas, procedimentos e práticas de gestão ética.
- Articular ações para incentivar e melhorar a gestão da ética pública.

3. Estrutura do Sistema

- Composto por três tipos de comissões:
 - CEP – Comissão de Ética Pública (criada em 1999).
 - Comissões de Ética do Decreto nº 1171/1994.
 - Demais comissões e equivalentes nos órgãos e entidades do Executivo Federal.

4. Comissão de Ética Pública – CEP

- Composição: 7 brasileiros de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública.
- Mandato: 3 anos, não coincidentes, permitida 1 recondução.
- Designação feita pelo Presidente da República.
- Não há remuneração; trabalho voluntário.
- Presidente da CEP tem voto de qualidade em caso de empate.
- Competências principais:
 - Instância consultiva do Presidente da República e ministros.
 - Administrar o Código de Conduta da Alta Administração Federal.
 - Dirimir dúvidas e apurar condutas de autoridades submetidas ao Código.
 - Interpretar normas do Decreto nº 1171/1994.
 - Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética.
 - Aprovar regimento interno e escolher seu presidente.
 - Conta com uma Secretaria Executiva vinculada à Casa Civil.

5. Comissões de Ética do Decreto nº 1171/1994

- Composição: 3 titulares e 3 suplentes.
- Integrantes: servidores ou empregados do quadro permanente do órgão.
- Designados pelo dirigente máximo do órgão.
- Mandato: 3 anos, não coincidentes.
- Dever do dirigente: garantir condições de trabalho e conduzir avaliação da gestão da ética.

6. Competências das Comissões de Ética

- Instância consultiva de dirigentes e servidores do próprio órgão.
- Aplicar o Código de Ética (Decreto nº 1171/1994).
- Submeter propostas de aperfeiçoamento à CEP.
- Apurar denúncias e promover capacitação em ética.
- Representar o órgão na Rede de Ética.
- Supervisionar o cumprimento do Código de Conduta da Alta Administração.
- Possuem Secretaria Executiva própria, chefiada por servidor efetivo.

7. Rede de Ética

- Composta pela CEP, comissões do Decreto nº 1171 e demais comissões equivalentes.

- Finalidade: cooperação técnica e avaliação da gestão da ética.
- Reuniões coordenadas pela CEP, pelo menos 1 vez ao ano.
- Espaço de troca de experiências e boas práticas.

8. Procedimento de Apuração

- Deve ser conduzido com celeridade e princípios de:
 - Proteção da honra e imagem do investigado.
 - Proteção da identidade do denunciante (quando solicitado).
 - Independência e imparcialidade dos membros.
- Instauração: de ofício ou mediante denúncia fundamentada.
- Investigado é notificado e tem 10 dias para manifestação escrita.
- Produção de provas: documental, diligências, pareceres técnicos.
- Havendo novas provas, nova notificação e novo prazo de 10 dias.

9. Decisão das Comissões

- Devem sempre proferir decisão, mesmo em caso de omissão normativa.
- Baseiam-se nos princípios da administração pública (LIMP).
- Em dúvidas de legalidade, consultam previamente a área jurídica.
- Decisões resumidas em ementa, com omissão de nomes, publicadas no site do órgão e remetidas à CEP.
- A CEP pode responder consultas de comissões, órgãos, entidades, cidadãos e servidores indicados para cargos abrangidos pelo Código de Conduta da Alta Administração.

10. Providências em Caso de Falta Ética

- Sugestão (não decisão final) de exoneração de cargo ou função de confiança.
- Encaminhamento à CGU ou Sistema de Correição para análise disciplinar.
- Recomendação de abertura de PAD (processo administrativo disciplinar).

11. Sigilo e Reserva dos Processos

- Todos os processos recebem chancela de reservado até a conclusão e deliberação da comissão.
- Documentos sigilosos: retirados dos autos, lacrados e acautelados.
- Investigado tem direito de:
 - Conhecer a acusação.
 - Ter vista dos autos no recinto da comissão.
 - Obter cópias e certidões, mas não retirar o processo original.

12. Trabalhos nas Comissões

- Atividades são prioritárias sobre as atribuições dos cargos dos membros.
- Órgãos devem priorizar solicitações de documentos para instrução de processos.
- Autoridades não podem alegar sigilo para negar informações.
- Infrações de membros das comissões são apuradas pela CEP.

13. Banco de Dados de Sanções

- Mantido pela CEP.
- Reúne sanções aplicadas pelas comissões de ética.
- Consultado em nomeações para cargos em comissão ou de alta relevância pública.

- Regras éticas se aplicam mesmo quando o agente público está em gozo de licença, já que continua vinculado ao cargo e representando o órgão.
- Ética deve ser observada tanto na vida pública quanto na privada.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
